



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Liberati
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.5739/2018 promossa da:

Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. INDACO GIANLUCA

PARTE ATTRICE

Nei confronti di

Controparte_1 appresentata e difesa dall'Avv. GIACOMONI CLAUDIO

PARTE CONVENUTA

FATTO E DIRITTO

Parte_1 a convenuto in giudizio **Controparte_1** l fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale adito ... a)accertato il mancato avveramento delle condizioni sospensive consistenti, la prima, nella trasformazione dell'Area oggetto della scrittura privata di cui alle premesse da edificabile con destinazione ^{Org} – Organizzazione_2 – ad edificabile abitativo e la seconda nel rilascio da parte della competente Autorità entro il termine del 31 dicembre 2012, della concessione ad edificare sul terreno di cui al precedente articolo 2 sempre della scrittura privata di cui alle premesse, condannare la **Controparte_1** in persona del legale rappresentante pro tempore a restituire alla **Parte_1** in persona del legale rappresentate pro tempore la somma complessiva di € 84.900,50 oltre interessi legali dalla data del 21 aprile 2012 alla notifica del presente atto e, dal giorno successivo alla notifica del presente atto fino al pagamento, agli interessi ex art. 1284, 4 comma c.c.; b)Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”*.

A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che tra le parti è stata sottoscritta una scrittura privata del 21.4.2012 (all.2) , avente ad oggetto un preliminare di “permuta di area contro obbligo di eseguire una costruzione e divisione di edificio da costruire” relativa ad un terreno sito nel Comune di Mentana (meglio identificato in atti), contratto preliminare sottoposto a condizione sospensiva, ed in particolare, all'avverarsi della trasformazione della destinazione di uso del suddetto terreno in area edificabile con destinazione abitativa, nonché al rilascio della concessione edilizia entro il termine del 31.12.2012, come da articolo 6 della suddetta scrittura. Parte attrice, ritenuta non avverata la predetta condizione, ha chiesto quindi la condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate, in adempimento della scrittura de quo, pari ad € 50.000,00 nonchè il rimborso dei costi sostenuti per le spese tecniche, come da pattuizione di cui all'art. 6 summenzionato, per un totale di € 84.900,50 oltre accessori.

Si è costituita in giudizio **Controparte_1** eccependo l'imputabilità del mancato avveramento alla condotta inerte della **Parte_1** , alla quale risultava demandato contrattualmente l'onere di coltivare le procedure amministrative per l'ottenimento della variante urbanistica; assumendo quindi

che la condizione doveva ritenersi avverata ai sensi dell' art. 1359 c.c. , parte convenuta ha concluso per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.

La domanda di parte attrice è fondata e va accolta.

Va osservato che gli oneri di allegazione e prova gravanti sull'attrice hanno trovato sufficiente soddisfazione sia alla luce della produzione in atti della scrittura privata del 21.4.2012, che rappresenta il titolo costitutivo del diritto dell'attrice, sia sulla scorta delle deduzioni della convenuta che non ha mai negato il mancato avveramento delle condizioni contrattuali previste dalle parti.

Con riferimento all'art. 1359 c.c. invocato da parte convenuta, si rileva quanto segue.

Secondo orientamento condivisibile, al quale si intende dare continuità, ai sensi dell'art. 1359 c.c., non rileva *“un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché questa disposizione è inapplicabile qualora la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia interesse all'avveramento della condizione (c.d. condizione bilaterale), sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto essa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista”* (Cass. n. 18031/2020; conf. Cass. n. 22046/2018).

Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che *“la condizione può ritenersi apposta nell'interesse di uno solo dei contraenti solo in presenza di una clausola espressa in tal senso o di elementi che inducano a ritenere che l'altra parte non abbia alcun interesse al suo verificarsi (...)”* (Cass. n. 31728/2021), ed è pacifico che è onere della parte eccipiente, la dimostrazione della natura non bilaterale della clausola e della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1359 c.c. .

Controparte_1 , che non ha contestato né disconosciuto la scrittura privata inter partes, non ha dimostrato che parte attrice avesse un interesse contrario all'avveramento della condizione, limitandosi a sostenere il venir meno di un interesse della Parte_1 all'avveramento, per la crisi economica, né ha dato prova che la condizione fosse stata apposta unicamente nell'interesse di una parte; al contrario, dall'articolato contrattuale emerge con chiarezza l'interesse di entrambe le parti all'avveramento della condizione (come emerge dal disposto degli artt. 3 e 4 della scrittura privata inter partes). Inoltre, risulta in atti la richiesta di trasformazione della destinazione d'uso del terreno avanzata dall'attrice al CP_2

Pertanto, qualificata la condizione in esame come condizione bilaterale e mista (in quanto il verificarsi dell'evento risulta legato anche al fatto della PA), ne consegue la non applicabilità dell'art. 1359 c.c. alla fattispecie; è inoltre pacifico il mancato avveramento della condizione apposta dalle parti, non essendo intervenuta la prevista trasformazione di destinazione d'uso del terreno in oggetto; dunque, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 del contratto inter partes, il contratto medesimo deve ritenersi privo di effetti, le parti devono ritenersi sciolte da ogni vincolo e le somme corrisposte in adempimento delle pattuizioni ivi incluse devono essere restituite, non avendo più alcuna causa.

Pertanto, la domanda di parte attrice va accolta e la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 84.900,5 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

Assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione.

Le spese di lite vengono compensate della metà, in ragione della complessità del quadro giuridico e fattuale di riferimento, e per il restante vengono liquidate ex Dm n.55/2014 secondo il valore di causa e l'attività in concreto svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie la domanda di parte attrice;

- condanna *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore a restituire alla *Parte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore la somma complessiva di € 84.900,50 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, compensate della metà e per il restante liquidate in € 6.000 per compensi, oltre iva, cpa, spese generali al 50% ed € 786,00 per esborsi.

Tivoli, 27 giugno 2022

Il Giudice
dott. Caterina Liberati